

1. 判决书字号

湖南省张家界市中级人民法院(2023)湘08民终282号民事判决书

2. 案由：饲养动物损害责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):钟甲、朱某

被告(被上诉人):谭某、某镇人民政府、某村村民委员会

【基本案情】

为获得蜂蛹增加经济收入,被告谭某自2021年4月开始在S县L村镇T村养殖黄脚胡蜂(俗称葫芦蜂),蜂窝达二三十个,其中,裸露悬挂在该村老屋组其好友钟甲家空置的一栋三层楼顶的胡蜂窝有三个(屋前两侧各一个、屋后一个)。钟甲家附近散居有包括原告钟甲、朱某夫妇在内的四五家农户。二原告的女儿钟某1因在S县城上学平时随父母及奶奶彭某居住在县城,于2021年9月30日随彭某返回老屋组。

2021年10月1日9时许,钟某1与钟某2、钟某3(均未成年)结伴在钟甲家岩塔前玩耍(与胡蜂窝垂直距离八九米远)。其间,在家中带孙子的彭某听见钟某1在屋后公路呼救便赶至现场,发现大量胡蜂在钟某1头顶乱飞,其余两人亦被蜇伤,三人随即被钟某2的父亲钟乙开车送往卫生院进行救治,后钟某1经抢救无效死亡,共产生医疗费437.84元。当日,L村镇政府、T村村委会组织双方进行调解未果。

另,2021年10月1日、2日,谭某通过好友钟甲的微信分两次向钟某1亲属支付安葬费共计4万元;钟某1出生于2015年7月27日,其常住户口于2021年10月8日已被注销。湖南省统计局公布2021年度城镇居民人均可支配收入为44866元/年、2021年度城镇非私营单位在岗职工年平均工资为88874元/年。

【案件焦点】

二原告是否未尽到监护职责。

【法院裁判要旨】

湖南省桑植县人民法院经审理认为:本案系饲养动物造成损害产生的纠纷,案由应为饲养动物致人损害赔偿纠纷。饲养的动物造成他人损害的,动物饲养

人或者管理人应当承担侵权责任。根据《养蜂管理办法(试行)》的规定,即使养殖蜜蜂,也应当避开居民区、道路等,并保持至少1000米的距离。本案中,被告谭某将攻击性强的肉食性昆虫胡蜂饲养在居民区,极有可能蜇伤周围居民,对周围人的生产生活造成危害,因其未对饲养的胡蜂尽到合理的管控义务,导致钟某1被蜇伤死亡,作为胡蜂饲养人的谭某应当对钟某1的死亡承担民事侵权责任。被告谭某辩称钟某1是否被其饲养的胡蜂蜇伤死亡还有待确定,谭某当庭认可事发周围无其他人饲养胡蜂,事发当天亦无人烧野蜂窝,事发地与谭某饲养的胡蜂窝距离仅八九米,钟某1被谭某饲养的胡蜂蜇伤的可能性极高,具有民法意义上高度盖然性,结合公安机关询问谭某时其自认钟某1被自己饲养的胡蜂蜇伤死亡,现谭某亦未提供证据予以反驳,故对该意见不予采纳。事发时钟某1系年仅6周岁的未成年人,作为其监护人的二原告对钟某1在悬挂有胡蜂窝的钟甲家屋前玩耍未尽到监护职责,可以适当减轻被告谭某的责任。

《中华人民共和国畜牧法》第三十五条规定,蜂种、蚕种的资源保护、新品种选育、生产经营和推广,适用本法有关规定,具体管理办法由国务院农业农村主管部门制定。《养蜂管理办法(试行)》第三条、第八条第一款规定,农业部负责全国养蜂管理工作。县级以上地方人民政府养蜂主管部门负责本行政区域的养蜂管理工作;养蜂者可以自愿向县级人民政府养蜂主管部门登记备案,免费领取《养蜂证》,凭《养蜂证》享受技术培训等服务,因此,被告L村政府、T村村委会非县级人民政府养蜂主管部门,对被告谭某的养蜂行为没有行政管理职责,二者亦非共同侵权人,故二原告要求被告L村政府、T村村委会承担连带赔偿责任的诉讼请求于法无据,本院不予支持。综合本案实际情况,本院确定被告谭某承担80%的民事赔偿责任较为适宜,对精神损害抚慰金酌情支持4万元,故被告谭某应赔偿二原告因钟某1死亡产生的医疗费350.3元($437.84\text{元} \times 80\%$)、死亡赔偿金717856元($44866\text{元} \times 20\text{年} \times 80\%$)、丧葬费35549.6元($88874\text{元} \div 12\text{个月} \times 6\text{个月} \times 80\%$),扣减已支付的4万元,被告谭某仍需赔偿753755.9元。

湖南省桑植县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五

条、第一千一百七十九条、第一千一百八十三条、第一千二百四十五条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十四条、第十五条、第二十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

一、被告谭某于本判决生效后二十日内赔偿原告钟甲、朱某因钟某1死亡产生的医疗费、死亡赔偿金、丧葬费、精神损害抚慰金共计753755.9元；

二、驳回原告钟甲、朱某的其他诉讼请求。

被告谭某不服一审判决，提起上诉。湖南省张家界市中级人民法院经审理认为：法律具有指引、预测、评价、强制、教育等规范作用，这些作用很多时候都是通过人民法院作出的司法裁判实现的。本案中，一审判决的观点实质上是认为在谭某饲养胡蜂对当地安全形成危险后，当地村民有义务提升防护意识，通过限制出行、减少逗留等措施来防范风险发生，未成年人则由其监护人承担这一义务，如果发生侵权行为，人民法院可能认定受害人未尽到这一注意义务减轻侵权人的责任。对这一观点，本院不能认同，理由是：首先，从价值取向来评析，本案中的危险是由于侵权人的行为造成的，这一行为本身就是应该否定评价的，因为他人的不法行为进而给守法者增设义务，显然有违公平原则，也是法向不法的让步。其次，不能将倡导性的理念视为法律对公民的权利义务分配。现实生活中，当某种风险隐患发生时，会出现要求提升防范意识以防受到侵害的观点，家长往往这样教育孩子，相关部门也经常进行类似宣传，但这种宣传教育仅属倡导性建议性质，并不属于法律上给社会公众增设义务，也就是说，公民的注意义务只应停留在人为制造的危险形成之前的层次，不能因不法行为的发生被法律强加更高的注意义务。最后，根据《中华人民共和国民法典》第一千二百四十五条“饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的，可以不承担或者减轻责任”的规定，只有损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的情况，才能免除或者减轻侵权人的责任。由此可见，要求危险的

相对人承担更高的注意义务，未尽到注意义务则减轻侵权人的责任的理论与立法本意是相悖的。另外，还须指出的是，诉讼中，饲养或管理人主张免除或减轻责任，需举证证明被侵权人存在故意或重大过失，否则承担举证不能的后果，一审时，谭某未提出相关的抗辩意见，也未提交证明被侵权人存在故意或重大过失的证据，故原审判决二上诉人承担20%的监护责任无事实和法律依据，本院予以纠正。

湖南省张家界市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百七十九条、第一千一百八十三条、第一千二百四十五条、第一千二百四十七条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十四条、第十五条、第二十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条、第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销湖南省桑植县人民法院(2022)湘0822民初1666号民事判决；

二、谭某于本判决生效后十日内赔偿钟甲、朱某因钟某1死亡产生的医疗费、死亡赔偿金、丧葬费、精神损害抚慰金共计982194.88元(包括已支付的4万元)；

三、驳回钟甲、朱某的其他诉讼请求。

【法官后语】

近年来，我国饲养动物致人损害侵权的事件时有发生，厘清饲养动物致人损害的归责原则，对于正确处理此类纠纷有着重要理论意义和现实价值。

首先，饲养动物损害责任应适用危险责任原则，而非过错推定原则。危险责任原则不将过错纳入侵权责任成立的要件之中，要求行为人承担责任的基础在于在危险事故发生之前，侵权人与受害人在对危险的控制上就具有不对性，侵权人更能有效控制危险的发生，因此危险责任考虑的并不是侵权人对侵权结果的发生是否具有可谴责性，而是考虑侵权人更有能力控制危险，并且从危险中获得了利益，因此为了平衡这种不对等性，法律规定在此情况下不考察侵权

人是否具有过错，只考察侵权人的行为、导致的后果及二者的因果关系。

具体到本案中，因胡蜂的行为具有自发性以及不确定性，其行为并不受理性意志所支配，因而钟某1的监护人也难以对其行为进行预测，从而做出预防行为，因此动物行为的不可预见性为判断其具有危险的一个要素；另外，胡蜂所造成的损害往往属于人身损害，且有造成死亡的风险，因此饲养胡蜂的行为具有危险性，且这一危险性并非微不足道而可以忽视。而使得被告谭某其与受害人在对动物危险的控制上产生了不对等的地位，并且受害人不得容忍这一危险的存在，作为补偿，被告谭某也必须在没有过错的情况下承担动物危险所带来的后果。

有观点认为，危险责任不考虑侵权人的过错便要求其承担责任，而在受害者具有过错时却要求减轻侵权人的责任，这种做法未免在逻辑上矛盾。事实上，过错相抵与危险责任并不存在逻辑冲突。理由在于，侵权责任法的功能在于预防与救济，就预防功能而言，饲养动物损害已经要求侵权人承担危险责任，侵权人为了减少自身的损失，也会尽到相应的注意义务，避免损害的发生；就救济功能而言，饲养动物损害属于危险责任，与过错责任的归责原因不同，在过错责任中，受害者的损害因侵权人的行为具有过错而得以救济，而对于危险责任，受害人的可救济性在于侵权人对于危险的控制更具有利地位，受害人因容忍这种危险所受损害应由侵权人补偿，但是若受害人主动追求此种危险，或者虽能预见其行为能促成危险的发生或者扩大，仍然为某种行为，那么其可救济性也应受到贬损，因此需要减轻侵权人的责任，二者并不冲突。

对《中华人民共和国民法典》第一千二百四十五条后半段应理解为在被侵权人故意引起损害发生的，侵权人可以不承担责任；而因被侵权人重大过失导致损害发生的，可以减轻侵权人的责任。因为在被侵权人故意殴打、挑衅动物时，实际上是在故意追求动物危险的实现，一般而言动物受到殴打、挑衅会因反抗而伤人，因此在此情况下，被侵权人对动物危险的实现处于主导地位，极大地增加了动物危险的可能性，其可救济性可以因其积极追求损害结果而灭失；其次，动物的饲养人或者管理人也不能保证能完全控制动物被激怒后的行

为，并且动物饲养人或者管理人在动物受到殴打、挑衅时，也受到了相应的损失，对比之下，被侵权人更具可谴责性，因此在被侵权人故意导致动物危险实现时，可以免除侵权人的责任。本案中，谭某未提出相关的抗辩意见，也未提交证明被侵权人存在故意或重大过失的证据，故应当承担全部责任。

编写人：湖南省桑植县人民法院 黄瑶

未拴绳遛犬致人损害，饲养人、管理人承担赔偿责任

——王某诉唐某饲养动物损害责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民终10779号民事判决书

2. 案由：饲养动物损害责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):王某

被告(被上诉人):唐某

【基本案情】

王某提供的现场录像监控显示，监控范围的视野内停放了多辆车辆，图像中部停放一辆面包车，视频11秒左右显示一只未拴狗绳的大型犬进入面包车后侧，因面包车遮挡无法显示具体场景，视频13秒左右显示王某从面包车后起身露出头部后，后退几步摔倒在地，16秒左右显示唐某进入监控范围将王某扶起。

关于事发时间，王某称是2021年3月13日下午，事发地点王某陈述为商

业街门市(店铺)前,为辅路,王某自述当时蹲在门口剪地上的皮子,狗未直接接触碰到王某,但因狗未拴狗绳,王某被狗吓到,因闪躲导致摔伤。2021年4月王某丈夫报警,派出所出具《接警单》与《询问笔录》。2022年10月,某司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》,鉴定意见为:(1)被鉴定人王某致残程度为十级,致残率(赔偿指数)为10%;(2)建议拟被鉴定人王某误工期365日、护理期150日、营养期180日为宜。

王某提交《关于工作情况的证明》及其与某轮胎经销公司签订的《劳动合同》,载明王某在该单位做临时工,月工资3500元,因在工作处被一只大型犬追随摔倒致股骨颈骨折,请假半年,故扣除半年全部工资21000元(2021年3月14日至9月13日)。

唐某提交犬证且双方均认可事发时狗未拴狗绳。

【案件焦点】

唐某是否应当对王某所受损害承担全部赔偿责任。

【法院裁判要旨】

北京市房山区人民法院经审理认为:饲养的动物造成他人损害的,动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任。本案中,根据现场录像中狗出现的位置、时间和王某摔倒的位置、时间,双方虽未发生接触,应当认为唐某的狗跑向王某与其受惊吓摔倒具有因果关系,唐某饲养大型犬,遛狗时未拴狗绳,导致王某受惊吓摔倒受伤,唐某应当按照其过错程度承担赔偿责任。

关于王某自身是否存在过错,根据王某提交的视频,事发地点周围停满车辆,王某自认地点为辅路,其未注意观察周围环境,以下蹲姿势在停满车辆的道路辅路“剪胶皮”,将自己置于危险的环境中,致使狗经过被惊吓摔倒受伤,应当认为其未

对自身的安全尽到注意义务，亦存在一定过错。法院酌情确定唐某承担60%的赔偿责任，王某自担40%的责任。

北京市房山区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、第一千二百四十五条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律法

律若干问题的解释》第六条至第十二条之规定，判决如下：

一、唐某于本判决生效后十日内赔偿王某各项损失共计126009.72元；

二、驳回王某的其他诉讼请求。

王某不服一审判决，提出上诉。北京市第二中级人民法院经审理认为：违反管理规定，未对动物采取安全措施造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因被侵权人故意造成的，可以减轻责任。对负有举证证明责任的当事人提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，确信待证事实的存在具有高度可能性的，应当认定该事实存在。本案中，双方对王某摔倒的原因各执一词。经审查，事发当时的监控录像显示唐某饲养犬只进入面包车后侧，虽因面包车遮挡无法显示具体场景，但随即王某从面包车后起身后退几步摔倒在地。相较唐某提交的证人证言，上述监控录像更为直观、客观，且唐某饲养犬只进入面包车后侧与王某从面包车后起身摔倒具有连贯性。综合本案具体审理情况，可以认定王某被唐某饲养犬只惊吓摔倒的事实达到高度可能性的证明标准，一审法院对此认定正确。事发时，唐某饲养犬只未拴狗绳，违反管理规定，且未举证证明损害系王某故意造成，唐某应对王某的合理损失承担全部赔偿责任。一审法院对此适用法律有误，本院依法予以纠正，确定唐某赔偿王某各项损失共计208682.87元。

北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、撤销北京市房山区人民法院(2022)京0111民初8997号民事判决第二项;

二、变更北京市房山区人民法院(2022)京0111民初8997号民事判决第一项为:唐某于本判决生效后十日内赔偿王某各项损失共计208682.87元;

三、驳回王某的其他诉讼请求。

【法官后语】

在日常生活中,饲养人“以爱之名”为犬“解绑”,任由犬只伤人事件时有发生。本案系一起典型的未拴绳遛犬致人损伤案件。

《中华人民共和国民法典》第九章对饲养动物损害责任进行了详细规定，除第一千二百四十八条系过错推定责任外，其余条文均适用无过错责任原则，这一立法设定是基于综合判断饲养人是否对其所饲养的动物形成了高度排他的支配及其支配程度后产生的。换言之，除动物园的特殊情况外，在日常侵权发生过程中，被侵权人往往处于被动承受的状态，而饲养人对饲养动物则具有高度的排他性支配，因此，有必要对饲养人课以更高的管理责任。而在司法实践当中，处理此类案件较多适用的就是第一千二百四十五条和第一千二百四十六条，本案适用的就是第一千二百四十六条。

笔者以为，第一千二百四十六条与第一千二百四十五条具有特别法与一般法的法条竞合关系，第一千二百四十六条是对违反管理规定未对动物采取安全措施致人损害的特别规定，应适用特别法优先的法理，即优先适用第一千二百四十六条。考虑到此两条款但书部分之间的差异，即第一千二百四十六条规定仅在能够证明损害是因被侵权人故意造成的情形下，才可减轻责任，相较于第一千二百四十五条而言，对有意违反了预防危险义务的动物饲养人或管理人施加更为严格的责任，故有必要在司法实践中对前述两条款的适用加以厘清。需要注意的是，第一千二百四十六条规定有“违反管理规定”和“未对动物采取安全措施造成他人损害”两个要件，笔者以为，此两者互为表里，其实质均是判断是否对被侵权人施加了法禁止风险的行为，而日常生活中较为常见的未拴绳遛犬致人受损则毫无疑问属于“违反管理规定”且“未对动物采取安全措施造成他人损害”。

具体到本案中，在已有证据足以认定双方虽未发生接触，但唐某的狗跑向王某与其受惊吓摔倒具有因果关系的前提下，王某与唐某均认可事发时唐某未拴狗绳，违反管理规定，且唐某未举证证明损害系王某故意造成，故唐某应对王某的合理损失承担全部赔偿责任。

一根绳子，连接的不仅是饲养人与宠物，更是许多家庭的安全与幸福。动物饲养人、管理人在享受动物带来乐趣的同时更应牢固树立养犬有责、养犬负责意识，严格遵守相关管理规定，做到文明养犬、依规养犬，避免动物给他人

